SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3216334 - PA (2026/0116318-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	JÚLIO BERNARDO DE SOUZA NETO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 240, 244 E 286, II, CPP. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA, CAMPANA E ENTRADA E SAÍDA DA MATA COM PACOTE NA MÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE APREENDIDA. ACONDICIONAMENTO EM PEDRA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. No que se refere à alegada ilicitude da busca pessoal, o acórdão recorrido reconhece a existência de fundada suspeita, decorrente de denúncia anônima corroborada por diligências, campana policial, visualização de conduta típica em local conhecido pela traficância, despojamento da droga no momento da abordagem e posterior localização de entorpecente em residência, mantendo a legalidade da revista à luz do art. 244 do Código de Processo Penal, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 158.580/BA, AgRg no AREsp n. 2.753.017/DF e AgRg no RHC n. 205.568/DF).

2. A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é inviável, porque a Corte local assentou a materialidade e a autoria do crime de tráfico com base em prova judicializada, destacando a quantidade de droga apreendida e seu acondicionamento em “pedra”, circunstâncias que mantêm a tipificação no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo vedado o reexame do conjunto fático-probatório na via especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes (AgRg no AREsp n. 3.160.103/BA).

3. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA58963026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 12/08/2026 às 14:00:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 07/08/2026 21:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2026. Código de Controle do Documento: 714d5713-b69a-4ef6-b139-633570861d0a

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília, 04 de agosto de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA58963026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 12/08/2026 às 14:00:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 07/08/2026 21:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2026. Código de Controle do Documento: 714d5713-b69a-4ef6-b139-633570861d0a